

האם יוצא ידי מצות תפילין באופן ששואל תפילין מחבירו ומתקן מידת הרצועות

פלוגתת רבינו תם ורבינו אליהו אם צריך להתיר ולקשור הקשר של תפילין בכל יום או דסגי בהידוק כל יום

איתא בגמרא (עירובין צו, ב – צז, א) המוצא תפילין [בשבת] מכניסן זוג זוג, אחד האיש ואחד האשה, אחד חדשות ואחד ישנות, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אוסר בחדשות ומתיר בישנות וכו'. תני אבוה דשמואל בר רב יצחק, אלו הן ישנות כל שיש בהן רצועות ומקשרות, חדשות יש בהן רצועות ולא מקשרות וכו', ע"כ. ופירש רש"י (ד"ה והשתא) וז"ל, טעמא משום קשר הוא, דקשירה אב מלאכה, ואסור לקשור בשבת קשר של קיימא, עכ"ל.

ומבואר בזה דחז"ל התירו ללבוש תפילין בשבת כדי שלא יהיו מוטלין בבזיון, אבל אם צריך לעשות קשר בשבת הרי הו"ל איסור דאורייתא, וזה לא התירו לצורך מניעת בזיון. וזהו טעם החילוק בין תפילין חדשות לתפילין ישנות, דתפילין ישנות יש בהן רצועות קשורות ואינו צריך אלא ללובשם, וזה התירו, משא"כ תפילין חדשות דיש בהן רצועות שאינן קשורות, דהתם לא התירו חז"ל מלאכת קושר דאורייתא.

ובתוס' (שם ד"ה אביי) הביאו פלוגתת רבינו אליהו ורבינו תם במצות תפילין שבכל יום, שדעת רבינו אליהו דבכל יום ויום צריך להתיר הקשר ולקשור שנית, דהרי המצוה היא לקשור, ואמנם דעת רבינו תם דאין צריך להתיר הקשר בכל יום, ואלא הא דכתיב 'וקשרתם' היינו בהידוק שמהדק הרצועה בכל יום [וכן המנהג הפשוט בכל תפוצות ישראל]. והוכיח רבינו תם שיטתו מהך סוגיא, דאם נימא דכל יום צריך להתיר הקשר לגמרי ושוב לקשורו כדעת רבינו אליהו, א"כ אף תפילין חדשות יהא מותר להצילן בשבת, דאפילו אם קושר הרצועות מ"מ הוא מתיר אותן למחר, ונמצא דאין זה קשר של קיימא ואין כאן איסור דאורייתא כלל.

ובהגהות מרדכי (ריש חולין רמז תשלז) יישב שיטת רבינו אליהו, דאף דמן הדין אין כאן קשר של קיימא כי מתירו למחר, מ"מ כיון דבזה מקיים מצות התורה דכתיב 'וקשרתם' ממילא הוי קשר גם לענין מלאכה דשבת, ולפיכך אסור לקשור הרצועות של התפילין החדשות כדי להצילן, דאע"ג דאינו של קיימא מ"מ הוי קשר דאורייתא לענין שבת, עכ"ד.

ולכאורה יש לעיין בדעת רבינו תם בענין זה, דכיון דאיהו פליג על דברי המרדכי הנ"ל וסבירא ליה דקשר העשוי להתיר למחר אינו קשר לענין שבת, ואפילו קשר של תפילין בכלל זה, א"כ יקשה טפי לשיטתו, דעל אף דעיקר מצות תפילין היינו לקשור הקשר לעולם ורק להדק בכל יום, מ"מ אם מוצא תפילין בשבת הרי יכול לקשור הקשר על דעת להתירו למחר, ולמה אמרו דאסור להציל תפילין חדשות, הא מ"מ יכול לקשור על דעת להתיר למחר, וכמו שהקשה רבינו תם על רבינו אליהו כן יקשה על רבינו תם גופיה.

יישוב דעת רבינו תם ע"פ חידושו של האבני נזר, דהשואל תפילין מחבירו באופן שצריך להתיר הקשר ולתקן הרצועות אינו מקיים מצות תפילין דאין זה קשר של קיימא

ויש לבאר הדברים ע"פ מה שכתב באבני נזר (אורח חיים סימן קפג ס"ק ה), דמאחר דרבינו תם פליג על רבינו אליהו וס"ל שאין צריך לקשור התפילין בכל יום אלא די בהידוק, א"כ לא זו בלבד שאין צריך להתיר הקשר ולקושרו, אלא זאת ועוד, דאם עושה כן אף אינו יוצא מצות תפילין, דהרי קושר התפילין על מנת להתיר למחר והו"ל קשר שאינו של קיימא, ומהיכא תיתי דמקיים בזה מצות 'וקשרתם'. ובשלמא לדעת רבינו אליהו זה גופא נתחדש בקרא, דעל אף דלענין שבת לא הוי קשר של קיימא אם דעתו להתירו למחר מ"מ נתחדש בקרא דלגבי תפילין שפיר הוי קשר של קיימא [וממילא נמי לענין שבת כמש"כ המרדכי], אבל לדעת רבינו תם הרי אין שום מקור לזה, דהא עיקר מצות תפילין היינו בקשר העשוי לעולם דצריך להדקו כל יום, וא"כ יש לומר דאם עושה קשר על מנת להתירו למחר [כדעת רבינו אליהו] אינו יוצא בזה ידי חובת תפילין כיון דלא הוי קשר כלל לענין שבת ולכל דיני התורה, עכ"ד.

ובזה מבואר היטב מדוע הקשה רבינו תם דוקא על רבינו אליהו, דרבינו תם עצמו ס"ל דממה נפשך אינו יכול לקשור רצועות התפילין בשבת כדי להצילן, דאם יעשה קשר של קיימא כמצות תפילין הרי הו"ל איסור דאורייתא, וזה לא התירו חכמים לצורך מניעת בזיון התפילין, ואילו אם יעשה קשר שאינו של קיימא על דעת להתירו למחר, בזה הרי לא מקיים מצות תפילין כלל אפילו בחול, ושוב אין כאן דרך מלבוש אלא דרך משאוי, וגם זה לא התירו חכמים כמבואר שם בגמרא. וכל קושייתו היינו דוקא לרבינו אליהו דס"ל דלעולם הוא קושר תפילין על מנת להתירו למחר, דא"כ אין זה קשר של קיימא ומותר מדאורייתא, וגם שפיר הוי דרך מלבוש כי כן דרך המצוה בחול, ולפיכך הקשה מאי טעמא לא יציל תפילין חדשות לדעת רבינו אליהו, וא"ש.

מדברי המשנה ברורה מוכח דהקושר תפילין על מנת להתיר בו ביום שפיר יוצא ידי

מצות תפילין, ודלא כהאבני נזר

אך דלפי"ז נמצא חידוש גדול להלכה, והוא, דאם ראובן שואל משמעון תפילין ומתיר הקשר של ראש כדי שיהא מונח על ראשו באופן יותר מהודק, א"כ אינו יוצא ידי מצות תפילין לדעת רבינו תם, שהרי בשעה שיחזיר התפילין לשמעון הוא מתיר הקשר כדי להגדילו, ונמצא דהקשירה שעשה לעצמו היתה על דעת להתירו בו ביום או למחר, ואין זה קשר של קיימא, ולדברי האבני נזר זה מעכב ג"כ במצות תפילין לדעת רבינו תם.

ובאמת כבר הרגיש בזה האבני נזר עצמו שם וז"ל, הני דנסבי תפילין של אחרים ומשנין הקשר לפי מידת ראשם, לאו שפיר עבדי, דהבעלים ישנו אחר כך הקשר לפי מידת ראשם, נמצא ראשון לא הוי של קיימא ולא יצא ידי חובתו, ומצוה לפרסם הדבר, עכ"ל. אך זהו דבר פלא, דהלא מעשים בכל יום שאדם שואל תפילין מחבירו ומשנה מידת הקשר, והאיך נאמר דאינו יוצא בזה ידי חובה.

גם מדברי המשנה ברורה (סימן כה ס"ק ב) מוכח להדיא דפליג על חידושו של האבני נזר, שכן כתב וז"ל, מי שידו משגת [לקנות תפילין] אך סומך על מה ששואל מאחרים אחר שיצאו בהן, כתב הב"ח דעונשו גדול, גם מצוי שעל ידי זה אינו מקיים מצות תפילין כדין, וגם מברך לבטלה ועובר על לא תשא, כי לפעמים הקשר קטן או גדול לפי מידת ראשו, והוא מתעצל לתקנו, או שחבירו מקפיד על זה וכו', עכ"ל. הרי להדיא בדבריו דרק אם מתעצל ואינו מתקן הקשר אז יתכן שאינו יוצא ידי חובה כי אינו מהודק על ראשו כדת וכדין, אבל אם מתיר ומתקן הקשר כפי מידת ראשו אז שפיר יוצא ידי מצות תפילין, ודלא כהאבני נזר.

יישוב דעת רבינו תם לדרכו של המשנה ברורה, דאף לגבי שבת אין הולכין אחר אדם זה שדעתו להתיר הקשר למחר, אלא כיון שדרך העולם לקשור לעולם הרי זה בכלל קשר של

קיימא

אלא דמעתה הדרא קושיין לדוכתא, מדוע המוצא תפילין חדשות בשבת אינו יכול לקשור הרצועות על דעת להתיר למחר, וכמו שהקשה רבינו תם על רבינו אליהו כן יקשה טפי לשיטתו. והניחא לדברי המרדכי דקשר של תפילין התורה קראתו קשר, לפי"ז ניחא דהא יעבור באיסור תורה דמלאכת קושר, אבל רבינו תם על כרחך פליג בזה על המרדכי [דמשום הכי הקשה על רבינו אליהו] וס"ל דאף קשר של תפילין מותר בשבת אם עושהו על דעת להתירו למחר, וא"כ מדוע באמת לא התירו לו חכמים לקשור התפילין באופן זה דמתירן למחר. ואין לתרץ דאינו יוצא בזה מצות תפילין והו"ל משאוי, דהא לדברי המשנה ברורה יוצא בזה ידי מצות תפילין ושפיר הו"ל דרך מלבוש שהתירו חכמים.

ונראה ליישב דעת המשנה ברורה ע"פ מה שכתב הוא עצמו בהלכות שבת (ביאור הלכה ריש סימן שיז ד"ה הקושר) לדון בעיקר דין זה דקשר של קיימא האסור בשבת. שמדברי הט"ז (שם ס"ק א) משמע שהכל תלוי בדעת האדם הקושר, ואפילו אם עושה קשר בדבר שהדרך לקושרו לעולם, מ"מ אם אדם זה קושרו על מנת להתירו למחר הרי זה מותר לכתחילה. אולם הבית מאיר (שם) חלק בתוקף על דברי הט"ז, שודאי אין הדבר תלוי בדעת האדם הקושר אלא במין הדבר הנקשר, ואם הוי דבר שדרך העולם לקושרו לימים רבים הרי זה חייב עליו משום מלאכת קושר דאורייתא, ואין מועיל לו מה שהוא עצמו חושב שיתירו למחר, וכן הכריע הביאור הלכה עצמו כדעת הבית מאיר.

ובזה תירץ הביאור הלכה לקושיית הפרי מגדים (שם אשל אברהם ס"ק ו' וס"ק כ') בדין קשירת ציצית בשבת, דהנה בדברי הרמ"א (אורח חיים סימן יג סעיף ג, ובמשנה ברורה שם ס"ק ט-טו) מבואר דהלבוש ציצית בשבת ונודע לו שהיא פסולה, אינו עובר בביטול עשה דאורייתא אפילו אם ממשיך ללבוש הבגד, והטעם משום דאינו יכול לקשור הציצית בשבת וא"כ אינו מחוייב במצוה, עיי"ש. והקשה הפרי מגדים, מאי טעמא אינו מחוייב בציצית, הרי יכול לקשור הציציות על מנת להתירן במוצאי שבת דלא הוי קשר של קיימא ומותר מן התורה, ושוב נימא דאסור ללבוש טלית פסולה כי מחוייב להטיל בה ציצית מן התורה. ותירץ הביאור הלכה על פי הנ"ל, שכיון שדרך העולם לעשות קשר זה לזמן מרובה הרי זה חייב עליו מדאורייתא, ואין מועיל מה שהוא חושב להתירו למוצאי שבת, דאזלינן בתר מין הקשר ולא בתר דעת הקושר, כנ"ל.

וע"פ זה יש לבאר היטב דעת רבינו תם, דהמוצא תפילין חדשות בשבת אינו יכול להציל בין אם קושר הרצועות על דעת להתירן למחר ובין אם לאו, דמ"מ כיון שדרך העולם לעשות קשר זה לימים רבים [שכן דעת רבינו תם בעצם מצות תפילין] א"כ אפילו אם הקושר עצמו יחשוב לקשור על דעת להתירו למחר אין זה מועיל כלום, ועדיין יש בזה איסור תורה משום מלאכת קושר בשבת, ומשום הכי לא התירו לו חכמים להציל התפילין החדשות שאין בהם קשר. וכל קושיית רבינו תם היינו דוקא לשיטת רבינו אליהו, דמאחר דס"ל לרבינו אליהו דלעולם קושרין התפילין רק ליום אחד א"כ נמצא שכן דרך העולם ושוב אין זה קשר של קיימא כלל, ומשום הכי הקשה מאי טעמא לא התירו לו חכמים להציל התפילין בדרך זו דקושר על מנת להתיר למחר.

ולכאורה נראה שהדברים תלויין זה בזה [וכ"מ מדברי האבני נזר שם], דאם לענין שבת נקטינן כדעת הט"ז והאבני נזר דהכל תלוי בדעת הקושר, ואפילו אם דרך העולם לקשור דבר זה לימים רבים מ"מ אין בו איסור תורה מאחר דחושב להתירו למחר, א"כ נמצא דאין זה קשר מדאורייתא

לענין שבת, וממילא אף לגבי מצות תפילין יש לומר דאין זה חשוב קשר מדאורייתא מאחר שדעתו להתירו למחר, והיינו כמש"כ האבני נזר דאין לשאול מחבירו תפילין באופן שצריך להתיר הקשר כדי לתקן מידת הרצועות לפי גודל ראשו.

אולם אם לענין שבת נקטינן כדעת הבית מאיר והביאור הלכה שגדר הדין תלוי בדרך העולם בחפץ זה, ואם דרך העולם לקשור דבר זה לימים רבים יש בזה איסור דאורייתא אפילו אם דעת הקושר להתירו למחר, א"כ נמצא דזה שפיר הוי קשר מעליא מדאורייתא, וממילא אף לגבי מצות תפילין יוצא בזה ידי חובתו שכן דרך העולם לקשור קשר התפילין לימים רבים, והמשנה ברורה בהלכות תפילין אזיל לשיטתו בהלכות שבת, וכן מנהג העולם להקל בזה.